



Artiom Kovnatsky <artiom.kovnatsky@gmail.com>

Ihr Auskunftersuchen nach der Datenschutzgrundverordnung

1 message

.ZENTRALE *DSGVO-Betroffenenrechte <dsgvo-betroffenenrechte@zentrale.auswaertiges-amt.de>

Fri, Jul 17, 2026 at
3:40 PM

To: "artiom.kovnatsky@gmail.com" <artiom.kovnatsky@gmail.com>

Sehr geehrter Herr Dr. Kovnatsky,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Auskunftersuchen auf Grundlage von Art. 15 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weiterhin bearbeitet wird. Aufgrund Abwesenheiten im Datenschutzteam und derzeit hohem Antragsaufkommen wird aktuell mehr Bearbeitungszeit benötigt. Für die Fristverlängerung gilt Art. 12 Abs. 3 S. 2 Datenschutzgrundverordnung. Wir sind um zügige Bearbeitung sehr bemüht und bitten um Ihr Verständnis. Darüber hinaus bitten wir die verzögerte Mitteilung der Fristverlängerung zu entschuldigen.

Für Rückmeldungen können Sie sich gerne auch an unser Funktionspostfach unter fp-dsgvo-betroffenenrechte@zentrale.auswaertiges-amt.de wenden.

Bitte teilen Sie uns außerdem noch mit, ob Sie den Erhalt der Auskunftserteilung per Post oder per E-Mail wünschen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

R20 – Fachbereich materielles Datenschutzrecht & Betroffenenrechte nach der DSGVO



Artiom Kovnatsky <artiom.kovnatsky@gmail.com>

Ihr Auskunftersuchen nach der Datenschutzgrundverordnung

Artiom Kovnatsky <artiom.kovnatsky@gmail.com>

Mon, Jul 27, 2026 at 7:20 AM

To: ".ZENTRALE *DSGVO-Betroffenenrechte" <dsgvo-betroffenenrechte@zentrale.auswaertiges-amt.de>

Cc: DI3@bfdi.bund.de, DI3@bfdi.bund.de, poststelle@bfdi.bund.de

Betreff: AW: Fristverlängerung Art. 15 DSGVO | Vorgang:
759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e / GZ: 505-S11.03 IFG 123-2026 (VG
Berlin, Az.: VG 2 K 202/26)

CC: BfDI

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihre E-Mail vom 17.07.2026.

1. Zuständiger Übermittlungsweg

Rechtliche Auskünfte, Datenübermittlungen und Begründungen zum gerichtlichen Verfahren erbitte ich über das Verwaltungsgericht Berlin unter dem Aktenzeichen VG 2 K 202/26, da die verfahrensgegenständlichen Unterlagen bereits im Rahmen des Akteneinsichtsrechts (§ 100 VwGO) angefordert wurden. Für die separate Bearbeitung meines Auskunftersuchens nach Art. 15 DSGVO bleibt der direkte Kontakt mit Ihrer Behörde selbstverständlich unberührt und wird von mir ausdrücklich begrüßt.

2. Vorsorgliche Bitte um Datenerhaltung

Meine prozessuale Erläuterung sowie der technische Anforderungskatalog zu den vorzulegenden Systemlogs, FACIL-Tickets und Hashwerten liegen dem Gericht bereits vor und werden Ihnen in Kürze offiziell zugestellt. Ich bitte darum, die zuständigen Sachbearbeiter unverzüglich zu informieren, dass diese gerichtliche Anforderung ausstehend ist, und sämtliche hiervon betroffenen Unterlagen und Systemdaten bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens VG 2 K 202/26 vorsorglich nicht zu löschen.

3. Aufforderung zur Stellungnahme

Hinsichtlich der aus meiner Sicht bestehenden prozessualen und datenschutzrechtlichen Versäumnisse Ihrer Behörde – insbesondere der aus meiner Sicht unzutreffenden Behauptung im Bescheid vom 12.05.2026, es lägen keine amtlichen Informationen vor, sowie der verspäteten Mitteilung der Fristverlängerung – bitte ich um eine umfassende, detaillierte Stellungnahme. Bitte legen Sie darin dar, weshalb Art. 12 Abs. 3 DSGVO nach meiner Einschätzung nicht eingehalten wurde und weshalb über mehrere Monate keine inhaltliche Bearbeitung erfolgte.

4. Weiterleitung an den BfDI

Ich bitte darum, diese Stellungnahme auch an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zu übermitteln, unter Angabe des dortigen Aktenzeichens DI3-722/002 II#0517 (Dok.-Nr.: 66247/2026), da dort bereits ein Beschwerdeverfahren anhängig ist. Eine Kopie bitte ich zudem der Behördenakte beim Verwaltungsgericht Berlin (VG 2 K 202/26) beizufügen.

5. Form der Auskunft

Ich beantrage die vollständige Auskunft sowie die Bereitstellung der Datenkopie gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO in einem gängigen, strukturierten elektronischen Format.

6. Einwilligung in die Datenübermittlung

Hiermit erteile ich dem Auswärtigen Amt meine ausdrückliche Einwilligung, meine personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Verfahrens an das Verwaltungsgericht Berlin sowie den BfDI zu übermitteln, soweit dies zur Bearbeitung der oben genannten Anliegen erforderlich ist. Diese Einwilligung kann ich gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit widerrufen; bis zu einem etwaigen Widerruf bitte ich, eine Blockierung der Datenübermittlung unter Hinweis auf fehlende Einwilligung nicht anzunehmen.

7. Übernahme etwaiger Bearbeitungskosten

Sollte die technische Bereitstellung, Archivierung oder Übermittlung der geforderten Audit-Logs und Systemdaten an fehlenden Haushaltsmitteln oder Budgetbeschränkungen scheitern, erkläre ich mich bereit, einen Betrag von bis zu 33,00 EUR zu übernehmen, um etwaige finanzielle oder administrative Hindernisse von vornherein auszuräumen.

8. Kooperationsbereitschaft und Frist für Rückfragen

Sollten strukturelle oder technische Hindernisse bestehen, behördliche Unklarheiten vorliegen oder zusätzliche Einverständniserklärungen meinerseits erforderlich sein, bitte ich um unverzügliche Kontaktaufnahme. Ich sichere zu, auf sachlich begründete Rückfragen innerhalb von 72 Stunden zu antworten.

9. Personelle Transparenz und namentliche Zuordnung

Ich bitte darum, sämtliche über das Verwaltungsgericht Berlin einzureichenden Auskünfte, Schriftsätze und behördlichen Entscheidungen mit der namentlichen Unterschrift (handschriftlich oder qualifiziert elektronisch) des jeweils federführenden Sachbearbeiters bzw. der Sachbearbeiterin zu versehen. Eine rein kollektive, anonymisierte Bezeichnung auf Ebene des Referats (z. B. nur „R20“) genügt aus meiner Sicht nicht den Anforderungen an eine nachvollziehbare Verantwortungszuordnung. Wurde eine Entscheidung im Team getroffen, bitte ich um die zusätzliche Unterschrift der zuständigen Teamleitung.

Hilfreich wäre zudem die Vergabe eindeutiger Vorgangs- oder Bearbeiter-Kennungen (z. B. in den FACIL-Logs und Datenauszügen), sodass einzelne Bearbeitungsschritte auch bei Verzicht auf Klarnamensnennung nachvollziehbar bleiben.

10. Retroaktive Anwendung auf das Schreiben vom 17.07.2026

Die unter Punkt 9 dargelegte Bitte um personelle Transparenz möchte ich ausdrücklich auch auf Ihre E-Mail vom 17.07.2026 bezogen wissen, die mit der Sammelbezeichnung „R20-Fachbereich“ und ohne Nennung einer verantwortlichen Person übermittelt wurde. Nach meiner Rechtsauffassung lässt sich eine solche kollektive Bezeichnung nur eingeschränkt mit dem datenschutzrechtlichen Transparenzgrundsatz (Art. 5 Abs. 1 lit. a, Art. 12 DSGVO) sowie dem rechtsstaatlichen Nachvollziehbarkeitsgebot vereinbaren.

Für mich bleibt dadurch nicht erkennbar, ob die handelnde Stelle über die erforderliche Zuständigkeit für die Fristverlängerung verfügte. Ergänzend verweise ich auf den Rechtsgedanken des § 37 Abs. 3 VwVfG, der – jedenfalls für Verwaltungsakte – eine erkennbare behördliche Urheberschaft verlangt; eine entsprechende Nachvollziehbarkeit erscheint mir auch bei verfahrenserheblichen Mitteilungen wie der vorliegenden sinnvoll.

Ich bitte daher um eine nachvollziehbare Zuordnung für die Entscheidung vom 17.07.2026 – entweder durch Namensnennung oder, falls dem interne Gründe entgegenstehen, durch eine eindeutige Vorgangs- oder Bearbeiter-Kennung. Ich bitte, diese Angabe in die an den BfDI zu übermittelnde Stellungnahme aufzunehmen und der Behördenakte beim Verwaltungsgericht Berlin (VG 2 K 202/26) beizufügen.

0. Vorgang

759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e

1. Vorgang

897cbba4-a88a-4d97-935a-d97fea4c487c

2. Vorgang

c449ccf0-14f2-40e9-9f3d-094633fbc118

3. Vorgang

81972797-f057-4e5d-abc3-0d2aab43f61f

4. Vorgang

9e47511b-a55e-4515-9e44-5e7856811c36

5. Vorgang

e814bd1a-a632-4744-b326-9bce0a0d5bec

6. Vorgang

8feca07e-720b-4e1c-ba35-baaba724c689

7. Vorgang

7b3d3e3c-17b5-49f7-836b-2c477eb1e292

8. Vorgang

98d917c4-1afa-43d7-bfc3-33312d4f4cb7

Datum	Ereignis
21.09.2025, 21:13 Uhr	Telefonischer Erstkontakt über die Notfallnummer des Auswärtigen Amtes (+49 30 1817-0). Der diensthabende Mitarbeiter (Kennung 73991) verweigerte Namensnennung sowie Beratung oder Weiterleitung mit den Worten: „kein Deutscher betroffen, können wir nicht helfen“.
21.09.2025	Schriftliche Dienstaufsichtsbeschwerde an das Auswärtige Amt wegen Verweigerung der Beratung. Drei Anlagen beigefügt; Frist bis 24.09.2025, 12:00 Uhr.
26.09.2025	Herr Böhm (Referat 114) bestätigt den Eingang, weist die Beschwerde zurück, leitet das Anliegen jedoch an das zuständige Länderreferat Ukraine weiter.
29.09.– 01.10.2025	Nachreichung mit drei Sachfragen sowie weiteren dokumentierten Fällen (Viktor Krasnikov; Vladislav Tymoshchuk). Hinweis auf medizinische Vernachlässigung und Mitteilung geplanter Kundgebungen.

Datum	Ereignis
22.09.– 01.10.2025	Audiodateien und Screenshots im Vorgang 759bc4c4 gespeichert; über 30 Anhänge im FACIL-System als „privileged“; Bearbeitungseintrag von dirk.hennig@diplo.de am 23.09.2025.
22.10.2025	Interne FACIL-Weiterleitung (Bürgerservice → Referat 206) mit Anweisung, Anlagen zu löschen, sowie Hinweis, Anfragen würden nach automatischer Antwort ungelesen geschlossen.
16.– 17.11.2025	Öffentliche Eskalation: Schreiben an das Auswärtige Amt mit rund 40 Medien und Menschenrechtsorganisationen in Kopie; Start der „AK1984-List“.
19.11.2025, 11:00 Uhr	Ordnungsgemäß angemeldete künstlerische Einzelkundgebung vor dem Deutschen Bundestag; Veröffentlichung eines dokumentarischen Videos.
20.11.2025	Erste und einzige inhaltliche Antwort (Herr Nebel, Referat 206-5): allgemeiner Textbaustein zur Mobilmachung, Verweis auf HRMMU, keine Stellungnahme zu Einzelfällen; anschließend Schließung des Tickets.
23.11.2025 ff.	Beginn eines wöchentlichen öffentlichen Dokumentationsprotokolls („444 Tage“); bis Anfang April 2026 rund 500 dokumentierte Vorfälle in 19 Wochenberichten.
ca. 08.04.2026	Abbruch des Protokolls nach einem öffentlich dokumentierten mutmaßlichen Angriff auf die Beweisarchiv-Infrastruktur.
19.04.2026	Förmlicher Antrag (Akteneinsicht, Wiedereröffnung, IFG, Klärung; Punkte 1.1–1.5).
12.05.2026	Bescheid nur zu Punkt 1.3 („keine amtlichen Informationen“); Punkte 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5 bleiben unbeantwortet.
15.05.2026	Bundesverfassungsgericht: Eintragung unter AR 2734/26; außerhalb einer Verfassungsbeschwerde nicht zuständig.
08.06.2026	Widerspruch, BfDI-Beschwerde (§ 12 IFG), DSGVO-Auskunftersuchen (Art. 15) sowie Mitteilung an das Bundesverfassungsgericht; Eingang beim Auswärtigen Amt bestätigt.
15.06.2026	Zwischenbescheid (Referat R20-IFG) mit Hinweis auf mögliche Gebühren; keine Sachentscheidung.
20.06.2026	Bis heute keine inhaltliche Sachentscheidung; eine Weiterleitung an die HRMMU (Punkt 1.2) ist nach Kenntnis des Antragstellers nicht erfolgt.

...
--

Regards | MfG

Dr. Artiom A. Kovnatsky

www.artiomkovnatsky.com | Founder S.V.E. | <https://zenodo.org/communities/sve>

On Fri, Jul 17, 2026 at 3:40 PM .ZENTRALE *DSGVO-Betroffenenrechte <dsgvo-betroffenenrechte@zentrale.auswaertiges-amt.de> wrote:

Sehr geehrter Herr Dr. Kovnatsky,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Auskunftersuchen auf Grundlage von Art. 15 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weiterhin bearbeitet wird. Aufgrund Abwesenheiten im Datenschutzteam und derzeit hohem Antragsaufkommen wird aktuell mehr Bearbeitungszeit benötigt. Für die Fristverlängerung gilt Art. 12 Abs. 3 S. 2 Datenschutzgrundverordnung. Wir sind um zügige Bearbeitung sehr bemüht und bitten um Ihr Verständnis. Darüber hinaus bitten wir die verzögerte Mitteilung der Fristverlängerung zu entschuldigen.

Für Rückmeldungen können Sie sich gerne auch an unser Funktionspostfach unter fp-dsgvo-betroffenenrechte@zentrale.auswaertiges-amt.de wenden.

Bitte teilen Sie uns außerdem noch mit, ob Sie den Erhalt der Auskunftserteilung per Post oder per E-Mail wünschen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

R20 – Fachbereich materielles Datenschutzrecht & Betroffenenrechte nach der DSGVO

5 attachments



_CHRONOLOGIE.pdf
109K



_Antraege_19-04-2026.pdf
463K



_DOK-Synopse.pdf
70K



_RESPONSE_AuswaertigesAmt_17052026-1.pdf
630K



Ticket 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e.pdf
1378K